

Prośba o finalną erratę do opinii prawnej

Dotyczy: odpowiedzi kancelarii na „Final Correction Request” – dwa punkty wymagające korekty przed zamknięciem etapu Legal

Cel niniejszego pisma

Nie otwieramy ponownie całej opinii. Prosimy wyłącznie o korektę dwóch wskazanych obszarów oraz potwierdzenie, że po ich skorygowaniu pozostała część Państwa finalnej odpowiedzi pozostaje aktualna.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za odpowiedź na Final Correction Request i skorygowanie kwalifikacji relacji LogiMarket-Partner oraz analizy art. 68² KC. Po końcowym wewnętrznym cross-checku aktualnego tekstu przepisów zidentyfikowaliśmy dwie niespójności, które mają bezpośrednie znaczenie dla przyszłej umowy partnerskiej oraz modelu B2B. Prosimy o wydanie krótkiej erraty wyłącznie w poniższym zakresie.

1. LEG-MKT-01 - prawidłowa mapa przepisów o umowie agencyjnej

Co akceptujemy: nie kwestionujemy już samego kierunku kwalifikacji relacji LogiMarket-Partner jako możliwej umowy agencyjnej w wariantcie pośredniczącym z art. 758 §1 KC, bez umocowania do zawierania umów w imieniu Partnera.

Co wymaga erraty: w tabeli „Zakres zastosowania przepisów o agencji” przypisano kilku artykułom skutki, które nie odpowiadają ich rzeczywistej treści. Ma to znaczenie praktyczne, ponieważ tabela ma być później źródłem dla umowy partnerskiej.

Prosimy o zweryfikowanie i zastąpienie tabeli poprawną mapą, w szczególności:

Przepis	Zakres do potwierdzenia przez kancelarię
art. 758 ² KC	pisemne potwierdzenie treści umowy i jej zmian; nie zwrot wydatków
art. 759 KC	domniemane uprawnienia agenta do określonych czynności/odbioru świadczeń i oświadczeń; nie ogólny obowiązek poufności
art. 760 KC	obowiązek lojalności obu stron; nie ustawowy zakaz konkurencji
art. 761 i nast.	system prawa do prowizji i jej rozliczania
art. 761 ⁷ KC	prowizja del credere: odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania klienta tylko po odrębnym pisemnym zastrzeżeniu, w uzgodnionym zakresie i za odrębnym wynagrodzeniem
art. 762 KC	zwrot wydatków w ustawowo określonym zakresie
art. 763 KC	ustawowe prawo zastawu agenta; nie automatyczna odpowiedzialność za „solidność kontrahenta”
art. 764-764 ⁸ KC	odrębne zasady: kontynuacja umowy terminowej, wypowiedzenie, rozwiązanie bez terminów, świadczenie wyrównawcze i ograniczenie konkurencji po rozwiązaniu

Prosimy odpowiedzieć jednoznacznie:

- Czy LogiMarket, bez pisemnej klauzuli del credere i bez odrębnego wynagrodzenia, nie ponosi na podstawie art. 761⁷ KC odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania przez Kupującego wobec Partnera?
- Które przepisy dotyczące umowy agencyjnej są w planowanym modelu bezwzględnie lub semiimperatywnie wiążące i muszą zostać uwzględnione w umowie partnerskiej?

- Jakie są prawidłowe zasady rozwiązania umowy i świadczenia wyrównawczego, ze wskazaniem właściwych jednostek redakcyjnych art. 764 i nast. KC?
- Czy po tej korekcie LEG-MKT-01 pozostaje APPROVED_WITH_CONDITIONS?

2. LEG-MKT-08 - zakres praw JDG przy transakcji niezawodowej

Co akceptujemy: podział na: A - konsument, B - przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością, ale bez charakteru zawodowego, C - zwykła transakcja zawodowa B2B.

Co wymaga erraty: w odpowiedzi przypisano kategorii B m.in. obowiązki informacyjne z art. 8-10 ustawy o prawach konsumenta oraz ADR jako skutek art. 7aa. Aktualne brzmienie art. 7aa odsyła natomiast do praw konsumenta zawartych w rozdziałach 4, 5a i 5b tej ustawy. Niezależnie od tego art. 385⁵ KC odrębnie rozszerza na tę kategorię ochronę przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

Prosimy o finalną, zamkniętą macierz praw kategorii B:

- które uprawnienia wynikają bezpośrednio z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (z rozdziałów 4, 5a i - jeśli relewantne - 5b);
- które uprawnienia wynikają odrębnie z art. 385⁵ KC;
- czy obowiązki informacyjne z art. 8-10 lub inne obowiązki spoza rozdziałów wskazanych w art. 7aa mają zastosowanie - a jeżeli tak, prosimy wskazać ich odrębną podstawę prawną;
- czy wskazana wcześniej procedura ADR rzeczywiście ma zastosowanie do kategorii B i na jakiej odrębnej podstawie prawnej;
- jaki minimalny zestaw praw musi zostać obsłużony przez Partnera/LogiMarket, jeżeli mimo B2B gatingu transakcja zostanie zakwalifikowana do kategorii B;
- czy po tej korekcie LEG-MKT-08 pozostaje APPROVED_WITH_CONDITIONS.

3. Oczekiwany format odpowiedzi i zamknięcie etapu

Prosimy o odpowiedź maksymalnie w formie krótkiej erraty, bez ponownego przepisywania całej opinii. Dla każdego z dwóch punktów prosimy podać:

Pole	Oczekiwana odpowiedź
POSITION	CONFIRMED / CORRECTED
LEGAL BASIS	właściwe przepisy w aktualnym brzmieniu
CORRECTED CONCLUSION	jednoznaczny tekst zastępujący błędny fragment poprzedniej odpowiedzi
IMPACT	czy pozostała część odpowiedzi kancelarii z 9.08.2026 r. pozostaje bez zmian
GATE STATUS	LEG-MKT-01 i LEG-MKT-08 po erracie

Po otrzymaniu erraty

Jeżeli oba punkty zostaną jednoznacznie skorygowane i kancelaria potwierdzi aktualność pozostałej części opinii, uznamy Workstream Legal Counsel za zamknięty. DPO sign-off oraz DAC7/Tax będą kontynuowane jako odrębne ścieżki. Decyzja o LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY zostanie podjęta dopiero w osobnym Owner/Engineering Readiness Review.

Materiały referencyjne: KC - Dz.U. 2026 poz. 795 (art. 758-764⁸ i art. 385⁵); ustawa o prawach konsumenta - Dz.U. 2024 poz. 1796 t.j. (art. 7aa; rozdziały 4, 5a, 5b).

Z poważaniem,

Piotr Fiszer

LogiMarket | logimarket.eu | logimarket.pl